



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ**

AZ1007-Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti, 72. Telefon: (99412) 404-42-81 Faks: (99412) 404-42-99
İnternet səhifəsi: www.justice.gov.az E-mail: notvva@justice.gov.az

" 18 " 03 2021 il

№ 05/1627-10-9

**Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin rayon
(şəhər), habelə "ASAN
xidmət" mərkəzlərində
fəaliyyət göstərən
qeydiyyat şöbələri,
notariuslara və
Dövlət notariat arxivinə**

Ukrayna Ədliyyə Nazirliyinin Kırım Muxtar Respublikası və Sevastopol şəhərində fəaliyyət göstərən Rusiya Federasiyasının orqanları tərəfindən verilmiş sənəd və sorğularla bağlı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmuş müraciəti məlumat və fəaliyyətinizdə nəzərə alınması üçün təqdim olunur.

Qoşma: 2 vərəq, 1 nüsxə

**Qeydiyyat və notariat baş idarəsi
Notariat idarəsinin rəisi – baş idarə
rəisinin müavini**

Mehman Soltanov

UKRAYNA ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ

Qorodetski küçəsi, 13, Kiyev şəhəri, 01001, Ukrayna

Tel.: +380 44 278 37 23; Faks: +380 44 271 17 83

E-mail: themis@minjust.gov.ua

<http://www.minjust.gov.ua>

№ 670/12.1.1/30-21

27.01.2021

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə

Ukrayna Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə öz hörmətini bildirir və Ukrayna Ədliyyə Nazirliyinin 22.02.2017-ci il tarixli 1803/12/40-17 sayılı məktubuna əlavə olaraq Sizə aşağıdakılarla müraciət etmək şərəfinə sahibdir.

BMT-nin Baş Assambleyasının 27 mart 2014-cü il tarixli A/RES/68/262 sayılı Qətnaməsində Ukraynanın müstəqilliyi və beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyü təsdiq edilir. Həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bütün dövlətləri və beynəlxalq təşkilatları Krim Muxtar Respublikasının və Sevastopol şəhərinin statusunun hər hansı bir dəyişdirilməsinin tanınmamasına çağırmışdır.

Rusiya Federasiyası Ədliyyə Nazirliyi, o cümlədən MDB Komitəsinin İcra komitəsi 1997-ci il tarixli Protokolun redaksiyasında 1993-cü il tarixli Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər barədə konvensiyanın 14-cü maddəsinin birinci abzasına müvafiq olaraq bilavasitə əlaqələrin həyata keçirilməsi üçün səlahiyyəti olan orqanların siyahısını yaymışdır. Bununla belə beynəlxalq hüquq pozularaq yenilənmiş siyahıya Ukraynanın Krim Muxtar Respublikası və Sevastopol şəhərində qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən Rusiya Federasiyası orqanları daxil edilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Krim Muxtar Respublikası və Sevastopol şəhəri ərazisində Ukrayna suvereniteti və Ukrayna qanunvericiliyi qüvvədədir.

"Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi və Ukraynanın müvəqqəti işğal edilmiş ərazisində hüquqi rejim barədə" Ukrayna Qanununun 9-cu maddəsinin ikinci hissəsinə müvafiq olaraq müvəqqəti işğal edilmiş ərazidə qanunda nəzərdə tutulmayan qaydada yaradılan, seçilən və ya təyin edilən hər hansı bir orqanlar, onların vəzifəli və xidməti şəxsləri və onların fəaliyyəti qeyri-qanuni hesab edilir. Həmin maddənin ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş orqan və/və ya şəxslər tərəfindən verilən hər hansı bir akt (qərar, sənəd) etibarsızdır və hüquqi nəticələri yaratmır.

Beləliklə, Rusiya Federasiyası tərəfindən işğal edilmiş Krim Muxtar Respublikası və Sevastopol şəhəri ərazisində fəaliyyət göstərən orqanlar, onun vəzifəli və xidməti şəxsləri tərəfindən tərtib edilən və ya verilən sənədlər və sərəfələr qeyri-qanuni və etibarsızdır və Rusiya Federasiyasının hakimiyyət orqanları tərəfindən bilavasitə və ya dolayı yolla təqdim edilməsindən asılı olmayaraq heç bir hüquqi nəticə yaratmır.

Əlavə olaraq bildiririk ki, müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərə dair mülki və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım barədə tapşırıqları, digər sorğuları icra etmək məqsədi ilə Ukrayna Ədliyyə Nazirliyi və Ukraynanın digər səlahiyyətli orqanları tərəfindən bütün lazımi tədbirlər görülür. O cümlədən digər mümkün hallarda Ukraynanın işğal olunmuş ərazisindən köçmüş və ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin vahid reyestrində qeydiyyatı alınmış vətəndaşlara dair tapşırıqların, həmçinin dövlət reyestrinin məlumatına dair tapşırıqların yerinə yetirilməsi təmin edilir.

Bunu nəzərə almağınızı və qeyd edilən Konvensiyanın və onun Protokolunun məqsədləri üçün bu kimi sorğuları mərkəzi orqan kimi Ukrayna Ədliyyə Nazirliyinə göndərməyinizi xahiş edirik.

Fürsətdən istifadə edərək, Ukrayna Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə öz dərin hörmətini bildirir.

**Avropaya inteqrasiya üzrə
nazir müavini**

Valeriya Kolomiyets